

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2163/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายธนัญ อึ้งสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138, มาตรา 296

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 67

การที่จำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอีนติดอยู่แม้เฮโรอีนนั้นจะมีจำนวนเล็กน้อยจนชั่งน้ำหนักไม่ได้ ก็ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 296 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 296 โดยมีได้วินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 138 ด้วยจึงไม่ถูกต้อง แม้โจทก์มิได้อุทธรณ์ศาลฎีกาก็ชอบที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยลงโทษเท่าเดิมได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ เวลากลางวันจำเลยมีเฮโรอีน ๑ หลอดหนัก ๐.๐๒ กรัม และบรรจุหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม ๑ ชุด ซึ่งไม่อาจชั่งน้ำหนักได้ ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายสืบตำรวจตรีชาติชาย พลตำรวจประสิทธิ์ กับพวกจับกุมจำเลย จำเลยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้สืบตำรวจตรีชาติชายและพลตำรวจ

ประสิทธิได้รับอันตรายแก่กายทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความ ผิดฐานมี
เฮโรอื่น อันเป็นความผิดอื่นที่จำเลยกระทำไว้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษพ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๗, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑, ๑๓๘, ๑๔๐, ๒๙๕, ๒๙๖ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.๒๕๒๒ จำ
คุก ๒ ปี และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๖ จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๒ ปี
๖ เดือน ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุก ๑ ปี ๘
เดือนริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ริบของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะข้อหาที่มีเฮโรอื่น ๑ หลอดนั้นพยานโจทก์มีพิรุณ มีเหตุ
สงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ว่า จำเลยมิได้มีเฮโรอื่น
ดังกล่าวไว้ในครอบครอง ส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอื่นบรรจุในหลอดฉีดยาและ
ในเข็มฉีดยา ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอื่นอยู่
ภายใน แต่มีจำนวนน้อยไม่อาจชั่งน้ำหนักเฮโรอื่นได้ เห็นว่าการที่จำเลยมีหลอด
ฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอื่นติดอยู่ แม้จะมีจำนวนเล็กน้อย ย่อมถือได้ว่าจำเลยมี
ไว้ในครอบครองซึ่งเฮโรอื่น จำเลยย่อมมีความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองโดย
ผิดกฎหมายตามฟ้องโจทก์ และฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานใน
การปฏิบัติกรตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าพนักงานนั้นจนเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่กาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘, ๒๙๖ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา ๒๙๖ โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๓๘ ด้วยจึงไม่ถูกต้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ในข้อนี้ ศาลฎีกาก็ชอบที่จะแก้ไขถูกต้องโดยลงโทษเท่าเดิมได้

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ จำคุก ๑ ปี และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘,๒๙๖ แต่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา ๒๙๖ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก ๖ เดือนปรับ ๑,๕๐๐ บาทรวมจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ปรับ ๑,๕๐๐ บาท ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุก ๑ ปีปรับ ๑,๐๐๐ บาท รอการลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไว้มีกำหนด ๒ ปี ริบของกลาง.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภุติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

ศาลอาญา - นายสุชาติ ชัยรัตนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายประวิทย์ ชัมภรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ